

1500399-95.2022.8.26.0288

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo Breda

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... ILDSO. Os demais eram conhecidos pela prática de tráfico de entorpecentes e alguns deles por roubo. Às perguntas da defesa, respondeu que não recebeu informações de que PEDRO e ILDSO tem envolvimento com crimes praticados contra o patrimônio e que o simulacro foi achado embaixo do veículo, próximo de onde NÍKOLAS estava (fls. 376-377).

Portanto, não há dúvidas da ação criminosa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

1ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-95.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-95.2022.8.26.0288

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE MENDES DA SILVA e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda

Vistos.

JOSÉ ÁLVARO DA SILVA NETO, NÍKOLAS JOSÉ REIS DIAS, ILDSO PEREIRA DE NOVAIS e PEDRO HENRIQUE MENDES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "h", nos termos do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 19 de maio de 2022, às 04h45, na Rua Capitão Florindo José da Silva, n.º 833, nesta cidade e comarca de Ituverava, JOSÉ ÁLVARO, NÍKOLAS, ILDSO e PEDRO HENRIQUE, mediante grave ameaça a ser exercida com simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair, para si, bens móveis pertencentes a E. L. L., pessoa maior de 60 (sessenta) anos, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme apurado, os acusados conluíram-se para a prática do crime de roubo. Para tanto, JOSÉ ÁLVARO, NÍKOLAS, ILDSO e PEDRO HENRIQUE dirigiram-se até a residência

de E. em duas motocicletas. Ato contínuo, ILDSOON ficou em via pública, de atalaia, próximo às motocicletas que estavam com as respectivas placas cobertas com saco plástico e fita isolante, para dificultar a identificação de seus proprietários.

Enquanto isto, JOSÉ ÁLVARO, NÍKOLAS e PEDRO HENRIQUE entraram na residência da vítima, sendo que PEDRO HENRIQUE fazia uso de uma touca ninja para cobrir o rosto e NÍKOLAS portava um simulacro de arma de fogo.

Neste ínterim, por conta dos barulhos provocados por JOSÉ ÁLVARO, NÍKOLAS e PEDRO HENRIQUE ao invadirem a residência, o ofendido acionou a polícia.

Neste passo, policiais militares imediatamente foram ao local e surpreenderam ILDSOON em via pública, o qual informalmente confessou aos agentes de segurança a prática do crime. Em seguida, os policiais adentraram a residência e surpreenderam JOSÉ ÁLVARO, NÍKOLAS e PEDRO HENRIQUE em flagrante delito.

Ainda de acordo com a denúncia, JOSÉ ÁLVARO, NÍKOLAS, ILDSOON e PEDRO HENRIQUE somente não consumaram o crime de roubo por circunstância alheia às suas vontades, qual seja, a eficaz atuação dos policiais militares.

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados (fls. 172-174).

Os acusados foram regularmente citados (fls. 305, 307, 309 e 311), apresentando resposta à acusação a fls. 313-315, fls. 316-318, fls. 319-323 e fls. 325-327.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 333-334).

Durante a audiência, realizada em 18 de julho de 2022, foram ouvidas a vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação, bem como interrogados os acusados, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 376-377). Ainda, com a anuência do Ministério Público, foi deferido o pedido do Dr. Mário Alves Pereira Neto para atuar como assistente da acusação.

Alegações finais do Ministério Público a fls. 380-399.

Alegações finais do assistente de acusação a fls. 404-420.

Alegações finais dos acusados NÍKOLAS (fls. 421-430), ILDSOON (fls. 431-440), PEDRO HENRIQUE (fls. 441-450) e JOSÉ ÁLVARO (fls. 451-461).

É, em síntese, o relatório.

fundamento e DECIDO.

No presente processo, JOSÉ ÁLVARO, NÍKOLAS, ILDSOON e PEDRO HENRIQUE, em concurso de agentes e ameaça a ser exercida com emprego de simulacro arma de fogo, foram denunciados e estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 61, inciso II, alínea "h", nos termos do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Ausentes preliminares ou nulidades a afastar, passo, diretamente, à análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente, autorizando a condenação dos acusados pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em

Flagrante de fls. 01-10, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 23-27, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 31-32, pelo registro fotográfico de fls. 33-34, bem como pelo Relatório Policial de fls. 135-137.

Por sua vez, considerando a prova oral carreada aos autos, salta aos olhos a autoria delitiva.

Inicialmente, em juízo, a vítima fez um relato emocionado da situação vivenciada, descrevendo com detalhes toda ação criminosa. Afirmou que recebeu telefonema anônimo informando que seria vítima do crime de roubo. Durante a ligação, foi alertado a ficar prevenido e, se possível, que saísse de casa naquela data. A Polícia Militar foi comunicada sobre a ligação e compareceu em sua residência, alertando que, caso ouvisse qualquer barulho, que telefonasse para a polícia. Disse que até hoje está meio desesperado com essa história, com muito medo. Durante a noite, o barulho aconteceu, oportunidade em que chamou a polícia, que o atendeu prontamente. Os policiais entraram em sua casa e rapidamente prenderam todos os acusados em sua frente, impedindo-os de atacá-lo. Declarou que ficou com o pressentimento que existiria ainda uma quinta pessoa que não foi localizada no dia. Afirmou que a conduta dos réus até hoje lhe causa insônia, sendo que ficou com síndrome do pânico e pressão alta. Esclareceu que a ligação anônima foi atendida por sua filha e que não tem ideia de quem possa ter alertado sobre a prática do crime. A ligação aconteceu no mesmo dia da ação criminosa. Contou que, ao pularem o muro, os acusados devem ter usado o toco que fica na porta de casa, sendo que o toco caiu e escutou o barulho. Havia duas motos paradas do outro lado da rua de sua casa, uma com chave no contato. A polícia chegou e pegou os acusados. Narrou que, quando os policiais chegaram, três pessoas já estavam dentro de sua residência. Esclareceu que o portão de sua casa é fechado e que não conhece nenhum dos acusados. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que os acusados não respeitaram nem mesmo a cerca elétrica que possui em sua residência e que os réus chegaram a tentar forçar a porta de sua casa para entrar lá dentro depois de terem pulado o muro. Às perguntas da defesa, esclareceu que os policiais efetuaram a prisão do primeiro acusado ainda no portão. Neste passo, abriu outra porta, pelo lado oposto ao que foi utilizado pelos réus para ingressarem na casa, para que a polícia pudesse entrar e surpreender os demais acusados, que já se encontravam no interior do imóvel, mas do outro lado. Disse que não mora com a filha que recebeu a ligação anônima. Conta que visualizou quando a polícia apreendeu uma arma de fogo em poder de um dos acusados. Confirmou que um dos acusados foi pego ainda fora da residência e que os outros três estavam em sua garagem, um deles embaixo de seu carro. Em seguida, a polícia pediu que se afastasse do local. Declarou que a sua porta não chegou a ser danificada (fls. 376-377).

Por sua vez, o policial militar Anderson dos Santos Silva declarou que participou do atendimento desta ocorrência. Foi feita uma ligação por volta das 18h00 informando que a filha do ofendido havia recebido uma ligação anônima dando conta que seu pai seria vítima de roubo naquele dia. Neste passo, manteve contato com a vítima e o orientou que estaria de serviço durante a noite, sendo que caso ouvisse qualquer barulho deveria ligar para a Polícia Militar. Por volta das 4h00 e pouco da manhã recebeu a ligação informando que E. estaria ouvindo barulhos na residência. Assim, dirigiu-se imediatamente ao local e avistou duas motocicletas paradas e com as placas lacradas, uma delas com a chave no contato. Na lateral que dá acesso à casa de E., localizaram o primeiro indivíduo tentando se esconder em meio às árvores. Durante a abordagem, em revista pessoal, foi localizada uma mochila vazia e um celular com ele. Indagado, o acusado confessou que estava praticando o crime de roubo por estar devendo para um agiota. Avistando mais alguns capacetes perto das motos, cercaram a residência. Seu companheiro subiu no muro e fez contato com a vítima que prontamente franqueou a entrada. Fizeram a varredura no local e o ofendido abriu a porta que dá acesso à garagem, onde foram abordados mais dois indivíduos. Continuaram na garagem, oportunidade em que localizaram NÍKOLAS sob um veículo e neste mesmo local um simulacro de arma de fogo. Com isso,

deram voz de prisão aos indivíduos, que foram algemados. Respondeu que o primeiro acusado que foi abordado na entrada da residência se tratava de ILDSO. Que um dos indivíduos que foram localizados na garagem vestia uma balaclava e o outro estava com o rosto limpo. Esclareceu que os demais acusados abordados dentro da residência não apresentaram nenhuma versão na oportunidade, apenas insistiam que não haviam roubado nada. Às perguntas da defesa, respondeu que no primeiro contato com a vítima, esta apenas havia ouvido o barulho de pessoas no interior do imóvel, mas não havia avistado ninguém. Contou que não visualizou se os réus tentaram abrir a maçaneta da porta. Declarou que, a princípio, nenhum dos acusados empunhava o simulacro de arma de fogo, mas que o objeto foi localizado nas proximidades de onde NÍKOLAS foi abordado, embaixo do veículo da vítima (fls. 376-377). Igual teor ostenta o depoimento do também policial militar Ewerton Biziac Antonini, declarando em juízo que, por volta das 18h50, a Sra. Raquel telefonou informando que seu pai, possivelmente, seria vítima de roubo. Deslocou-se até a residência de E. que até então não havia evidenciado nenhum movimento naquela data, porém teria recebido a mesma informação de sua filha, a qual recebeu uma ligação anônima, informando que seu pai seria vítima de roubo. A vítima foi orientada a ligar imediatamente via 190 caso escutasse qualquer barulho estranho. Assim, continuou o patrulhamento quando, por volta das 4h45 da manhã, em uma noite bastante fria, recebeu a ligação de E. pedindo ajuda e socorro. De imediato, deslocou-se até o local, uma residência de esquina que faz frente para duas ruas, a Rua Fernão Dias Paes Leme e a Rua Capitão Florindo José da Silva. A garagem e a entrada para a sala da residência ficam na Rua Capitão Florindo José da Silva, enquanto que existe uma saída lateral por um portãozinho localizado na Rua Fernão Dias Paes Leme. Chegando ao local, foram avistadas duas motocicletas, com as placas encobertas por sacos plásticos e fita adesiva, paradas pela Rua Capitão Florindo. Uma das motocicletas tinha a chave no contato. A lateral da residência que fica na Rua Fernão Dias possui bastantes árvores e é bem escura. Em meio às árvores foi localizado o primeiro indivíduo, ILDSO, tentando se esconder, e alguns capacetes. De pronto, ele foi abordado, tendo sido localizada a chave de uma motocicleta e uma mochila vazia em suas costas. Indagado sobre o que estaria fazendo ali, de pronto solicitou que o policial desse um tiro em sua cabeça e acabasse com sua vida. O corréu informou que estaria sendo ameaçado e preferia ser morto pelos policiais militares do que nas mãos de bandidos. ILDSO ainda lhe disse que pegou uma quantia com agiotas e que eles ameaçavam tirar a vida de sua mãe. O acusado relatou também que junto dele estariam mais três indivíduos que já haviam ingressado no interior da residência. Neste passo, conta que subiu no muro próximo ao portãozinho onde fez o primeiro contato com o ofendido. Assim, pediu que ele fosse até o portão, permitindo o ingresso dos policiais. Por aquele local, não havia acesso à frente da residência, que é parte da garagem. Assim, com apoio de outra viatura que cercou a área externa, entrou no imóvel e solicitou que E. abrisse um portão lateral que dá acesso à área da garagem. A vítima relatou que ouvia barulhos na garagem forçando a porta da sala, que não é utilizada por ele. No momento em que E. abriu o portãozinho lateral, pediu que ele se afastasse e abordou dois indivíduos na garagem, PEDRO HENRIQUE com uma balaclava na cabeça e JOSÉ ÁLVARO sem o rosto encoberto. De antemão, foi dada a voz de abordagem e os indivíduos foram colocados no solo, revistados e algemados para sua segurança. Prosseguindo com a vistoria da garagem, foi encontrado NÍKOLAS sob um veículo VW/Fusca e, próximo a ele, localizou uma camiseta e um simulacro de arma de fogo. Neste passo, NÍKOLAS alertou de pronto "é simulacro, é simulacro". Informalmente, os corréus relataram que foram convidados por ILDSO para se dirigir e praticar o crime de roubo e que a quantia existente dentro do imóvel seria repartida entre eles. O único que não era conhecido dos meios policiais era ILDSO. Os demais eram conhecidos pela prática de tráfico de entorpecentes e alguns deles por roubo. Às perguntas da defesa, respondeu que não recebeu informações de que PEDRO e ILDSO tem envolvimento com crimes praticados contra o patrimônio e que o simulacro foi achado embaixo do veículo, próximo de onde NÍKOLAS estava (fls. 376-377).

Portanto, não há dúvidas da ação criminosa e da pronta intervenção dos policiais

militares quando solicitados pela vítima.

Por sua vez, durante seu interrogatório, ILDSOON relatou que o fato narrado não é verdadeiro. Narrou que estava na pracinha bebendo juntamente com os demais réus. Disse que levou a mochila e levou as drogas que foram usadas por todos. Declarou que nunca tinha usado drogas e que neste dia acabou fazendo uso motivado por problemas familiares. Alegou que os policiais militares mentiram, pois, quando avistou a viatura, simplesmente saiu, ajoelhou e colocou as mãos na cabeça. Afirmou que o policial Anderson apontou uma arma para sua cabeça e lhe deu um tapa na cara e que o PM Biziac foi quem o impediu de matá-lo. Disse que os policiais já estavam com a chave da casa da vítima e que na delegacia eles disseram que já sabiam que eles iam entrar lá, pois uma denúncia havia sido feita na quarta-feira enquanto que os fatos ocorreram na quinta. Disse que ficaram com medo da viatura porque estavam usando drogas, de modo que, ao avistarem os policiais e percebendo que não daria tempo de fugir, ajudou seus amigos a pularem o muro da casa e se ajoelhou e colocou as mãos na cabeça. Alegou que em nenhum momento pensaram em roubar a casa, sendo que seu único erro foi tentar fugir da polícia. Disse que não poderia prever que aquela casa seria assaltada naquela data e que imaginaram que a casa estaria abandonada. Alegou ser mentira que as placas das motos estavam cobertas. Alegou que em nenhum momento aconteceu essa situação de agiota e de arma e que se fossem realmente assaltar uma casa, estariam todos armados e preparados. Declarou que eram os policiais que estavam com as toucas ninja. Disse que não tinha dívidas e que quitou sua moto até adiantado. Às perguntas do assistente de acusação, respondeu que não disse nada sobre as agressões sofridas na delegacia e nem na audiência de custódia porque sabe que a palavra da polícia vale mais que a sua (fls. 376-377).

Igualmente, o corréu PEDRO HENRIQUE declarou em Juízo que o fato não é verdadeiro. Narrou que estavam na pracinha e telefonaram para que ILDSOON levasse algumas bebidas e maconha para fumarem juntos. Neste passo, acabaram de usar as drogas e as bebidas e avistaram a viatura da polícia. Pegaram as motos, mas como não deu tempo de irem embora, deixaram as motos próximo a uma casa e pularam o muro da residência para se esconder. Disse que não deram voz de assalto, não cometeram nenhum tipo de roubo e não deram nenhum tipo de prejuízo e que seu único erro foi pular na residência, pelo que se desculpou. Respondeu que fugiram dos policiais porque se apavoraram, pois estava tarde e estavam sob o efeito de drogas e bebidas. Não reconhece a touca ninja e o simulacro de arma de fogo que foram apreendidos. Às perguntas do assistente de acusação sobre suas tatuagens, respondeu que tatuou as palavras "família" e "blessed", que significa abençoado. Disse que tem outras tatuagens, como um palhaço e um anjo (fls. 376-377).

O corréu JOSÉ ÁLVARO, por sua vez, declarou que não cometeram nada. Disse que estavam na pracinha, sendo que ILDSOON levou a cerveja e a droga que consumiram. Na sequência, avistaram a polícia, pegaram a moto e brearam na casa que estava mais próxima, uma casa de esquina. Com isso, pularam para dentro da casa, oportunidade em que ILDSOON ficou do lado de fora. Relatou que fugiu da polícia porque seu pai é muito rígido com essas coisas e, diante do horário, ficou com medo de dar desgosto para sua família, até porque estavam sob o efeito de álcool e drogas. Afirmou que seu único erro foi pular dentro da casa. Disse que nenhum de seus amigos usava touca ninja e que ninguém portava simulacro de arma de fogo. Às perguntas do assistente de acusação, respondeu que tudo aconteceu em torno de 5h00 e pouco da manhã e que todos os envolvidos são amigos de infância, pois moram no mesmo bairro (fls. 376-377).

Por fim, NÍKOLAS narrou em Juízo que o fato a ele imputado não é verdadeiro. Disse que estavam na pracinha bebendo e que ILDSOON levou algumas porções de maconha para fumarem. Ao avistarem a polícia vindo, pegaram a "motoca". Com isso, brearam perto da primeira casa que avistaram e pularam para dentro, ficando agachados. Disse que se escondeu embaixo do VW/Fusca. Não reconhece o simulacro de arma de fogo e não o avistou embaixo do veículo. Também desconhece a touca ninja apreendida. Disse que

ILDSON não pulou porque não deu tempo. Alegou que a polícia tinha a chave da residência em que estavam. Às perguntas do assistente de acusação, respondeu que sempre frequentou a praça em que estavam, não sabendo dizer o nome da praça. Tudo ocorreu por volta das 5h20. Disse que todos os envolvidos são amigos de infância e que moravam no mesmo bairro (fls. 376-377).

Com efeito, em atenção aos depoimentos da vítima e das testemunhas, restam claras a autoria e a materialidade delitiva.

A versão ofertada pelos acusados é absolutamente inverossímil e estapafúrdia, não condizendo com a realidade e efetiva intenção dos agentes.

Mesmo que se reconheça que os réus sejam neófitos no mundo do crime, culminando com a malfadada tentativa de roubo, a negativa apresentada afasta o mínimo de arrependimento, apenas realçando a reprovação da conduta.

Nesse aspecto, as declarações da vítima e dos policiais militares que participaram da ocorrência foram firmes e coerentes e encontram respaldo nas provas produzidas nos autos, principalmente diante do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 31-32 e das fotografias de fls. 33-34.

Como bem salientado pelo ilustre representante do Ministério Público, não há razões para crer que os policiais, sem qualquer tipo de razão aparente, incriminariam os acusados.

A vítima tampouco teria motivos para ratificar falsamente as informações prestadas pelos agentes de segurança. Ao contrário, prestou depoimento coerente, apontando, inclusive, que sua filha recebeu ligação anônima na data dos fatos, dando conta de que, possivelmente, seria vítima de roubo naquela ocasião e informando que foi ele quem acionou os policiais quando ouviu barulhos de pessoas ingressando em sua residência, de modo que a polícia compareceu ao local de imediato e realizou a abordagem dos quatro réus.

As palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem com firmeza o modus operandi e ratificam fielmente o quanto declarado pelos policiais militares que participaram da ocorrência, donde decorre a necessidade de responsabilização penal dos autores do crime.

É absolutamente irrazoável que o ofendido fosse incriminar inocentes, imputando-lhes o grave delito, sobretudo porque não há qualquer fundamento para que fossem falsamente acusados.

A apreensão de uma balaclava e de um simulacro de arma de fogo é mais um elemento a confirmar a versão da vítima e das testemunhas e a afastar a versão dos acusados. Da mesma forma, o fato de as motocicletas dos acusados estarem com as placas cobertas por sacos plásticos e fita adesiva, tudo a indicar que a ação criminosa foi premeditada (fls. 33-34).

Ressalte-se, ainda, que, conforme declarou a vítima em seu depoimento, o muro da residência era guarnecido de cerca elétrica, o que não impediu que três dos acusados ingressassem na casa, enquanto um deles aguardava do lado de fora. Ainda, deixou claro que, uma vez na garagem do imóvel, forçaram a porta de acesso para seu interior, sem, contudo, danificá-la.

Portanto, tem-se o seguinte cenário: i) na data dos fatos, a filha da vítima recebeu uma ligação dando conta de que seu pai, possivelmente, seria vítima de roubo; ii) a PM foi acionada e orientou o ofendido a entrar em contato imediatamente, via 190, caso ouvisse algum barulho; iii) a vítima narra que ouviu o

barulho de pessoas invadindo sua casa e rapidamente telefonou para a PM; iv) os policiais confirmam a versão da vítima e informam que chegaram ao local e, no primeiro momento, avistaram duas motocicletas com as placas encobertas por sacos plásticos e fita adesiva, uma delas com a chave no contato (fls. 34); v) seguem narrando os policiais que avistaram ILDSO em meio às árvores da residência da vítima e o abordaram, oportunidade em que ele teria confessado informalmente a prática do crime e informado que seus três amigos estariam dentro do imóvel; vi) os policiais narram que mantiveram contato com a vítima por cima do muro e que E. abriu o portão lateral para possibilitar a entrada dos agentes no imóvel; vii) com isso, o PM Ewerton Biziac, ouvindo da vítima que os acusados estariam fazendo barulho na garagem e que eles tentavam forçar a porta que daria entrada para a sala, pediu que abrisse um portãozinho que dá acesso à garagem pelo lado, quando logrou êxito em abordar JOSÉ e PEDRO; viii) os policiais contam que NIKOLAS foi o último a ser encontrado, embaixo do veículo VW/Fusca da vítima, e que, ao lado dele, foi localizada uma camiseta e um simulacro de arma de fogo (fls. 33).

As pequenas nuances quanto à descrição do ocorrido não infirmam as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas. Ao contrário, os depoimentos prestados pelas testemunhas somente ratificam o que havia sido narrado pela vítima e vice-versa.

Repisa-se, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão, desde que segura, coerente e sem desmentidos, como no caso vertente.

Nesse sentido, segue pacífica jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas" (TJSP - Apelação Criminal 1518762-24.2019.8.26.0228; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8.^a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20.^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

"ROUBO MAJORADO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Reconhecimento realizado na fase extrajudicial corroborado com segurança em Juízo. Descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação - Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo - Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares (1/6). Culpabilidade exacerbada - Menoridade relativa. Retorno aos patamares - Duas causas de aumento. Acréscimo único no coeficientes de 2/3. Conformismo ministerial (vedada a 'reformatio in pejus'). Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP - Regime inicial fechado - Apelo desprovido" (TJSP - Apelação Criminal 0014426-13.2019.8.26.0564; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15.^a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2.^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

"Roubo qualificado - Palavra da vítima corroborada pelos depoimentos de policiais civis responsáveis pela investigação - Reconhecimento na delegacia - Confirmação em juízo - Negativa isolada nos autos - Prova segura e suficiente - Restrição de liberdade da vítima - Aumento da pena base - Maus antecedentes - Réu reincidente - Regime correto - Recurso improvido" (TJSP - Apelação Criminal 1533832-33.2019.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11.^a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20.^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

Então, plenamente delineados os fatos praticados pelos imputados, que mediante ameaça a ser exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes e contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade, tentaram subtrair,

para si, bens pertencentes a E. L. L.

Neste passo, a autuação em flagrante dos réus não deixa dúvidas de que, na oportunidade, agiram com dolo evidente para o crime de roubo, buscando surpreender a vítima mediante grave ameaça com uso de um simulacro de arma de fogo e uma touca ninja, enquanto um dos acusados vigiava a entrada do imóvel, a afastar a tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de violação de domicílio.

Ademais, ficou comprovado que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, dada a eficiente atuação dos policiais militares que participaram do atendimento da ocorrência.

Ressalta-se que os réus efetivamente deram início aos atos de execução no momento em que pularam o muro do imóvel de propriedade da vítima, guarnecido de cerca elétrica, portando o simulacro e a balaclava, e forçaram a porta de entrada da residência, objetivando ingressar na sala, circunstância esta que foi confirmada pelo depoimento da vítima e pelas declarações do policial militar Ewerton Biziac Antonini.

Portanto, não se trata de mera cogitação ou intenção dos réus em praticar o crime de roubo, mas sim, da prática de atos idôneos (pular o muro, forçar a maçaneta da porta) para a execução do crime, o qual somente não se consumou diante da rápida intervenção dos policiais militares.

A circunstância agravante e a causa de aumento de pena descritas na denúncia foram devidamente comprovadas durante a instrução processual realizada.

A ação criminosa foi perpetrada por mais de um agente, fato confirmado não só pela vítima, como também pelos policiais responsáveis pela abordagem.

Já a idade da vítima, que à data dos fatos contava com 77 (setenta e sete) anos de idade, resta clara pelos documentos de fls. 6 e 28.

Pelo exposto, os elementos de convicção nos autos afastam as pretensões formuladas pelas Doutas Defesas, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade dos agentes, sendo a condenação de rigor.

Com esses fundamentos, passo a individualizar as penas.

I - Acusado ILDSO N PEREIRA DE NOVAIS

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, de forma que suas consequências não extrapolaram a natural gravidade. Ainda, diante de sua "Folha de Antecedente" e certidões (fls. 269-271 e fls. 99-100), não ostenta condenações criminais transitadas em julgado.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, de forma que presente a agravante indicada no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Por outro lado, não há atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, tendo o acusado praticado o crime em concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, passo à diminuição pela tentativa. Diante do iter criminis percorrido, considerando que o acusado e seus comparsas adentraram à residência da vítima, forçando a porta de acesso para seu interior, mas não subtraindo qualquer valor em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, devido à pronta intervenção da Polícia Militar, que foi acionada pelo ofendido, a diminuição deverá ser de 1/2 (metade), restando a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável, para o acusado ILDSO PEREIRA DE NOVAIS, torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II - Acusado PEDRO HENRIQUE MENDES DA SILVA

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, de forma que suas consequências não extrapolaram a natural gravidade. Ainda, diante de sua "Folha de Antecedentes" e certidões (fls. 286-290 e fls. 93-94), não ostenta condenações criminais transitadas em julgado.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, de forma que presente a agravante indicada no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Por outro lado, não há atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, tendo o acusado praticado o crime em concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, passo à diminuição pela tentativa. Diante do iter criminis percorrido, considerando que o acusado e seus comparsas adentraram à residência da vítima, forçando a porta de acesso para seu interior, mas não subtraindo qualquer valor em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, devido à pronta intervenção da Polícia Militar, que foi acionada pelo ofendido, a diminuição deverá ser de 1/2 (metade), restando a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável, para o acusado PEDRO HENRIQUE MENDES DA SILVA, torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

III - Acusado JOSÉ ÁLVARO DA SILVA NETO

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, de forma que suas consequências não extrapolaram a natural gravidade. Ainda, diante de sua "Folha de Antecedentes" e certidões (fls. 281-283 e fls. 101), não ostenta condenações criminais transitadas em julgado.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão,

além de 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, de forma que presente a agravante indicada no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Por outro lado, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, de forma que presente a atenuante estampada no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Com isso, reduz a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois a reprimenda, nesta fase, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, tendo o acusado praticado o crime em concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, passo à diminuição pela tentativa. Diante do iter criminis percorrido, considerando que o acusado e seus comparsas adentraram à residência da vítima, forçando a porta de acesso para seu interior, mas não subtraindo qualquer valor em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, devido à pronta intervenção da Polícia Militar, que foi acionada pelo ofendido, a diminuição deverá ser de 1/2 (metade), restando a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável, para o acusado JOSÉ ÁLVARO DA SILVA NETO, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

IV – Acusado NIKOLAS JOSÉ REIS DIAS

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, de forma que suas consequências não extrapolaram a natural gravidade. Ainda, diante de sua "Folha de Antecedentes" e certidões (fls. 274-278 e fls. 102-104), não ostenta condenações criminais transitadas em julgado.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, de forma que presente a agravante indicada no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Por outro lado, não há atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, tendo o acusado praticado o crime em concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, passo à diminuição pela tentativa. Diante do iter criminis percorrido, considerando que o acusado e seus comparsas adentraram à residência da vítima, forçando a porta de acesso para seu interior, mas não subtraindo qualquer valor em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, devido à pronta intervenção da Polícia Militar, que foi acionada pelo ofendido, a diminuição deverá ser de 1/2 (metade), restando a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável, para o acusado NÍKOLAS JOSÉ REIS DIAS, torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Considerando o total da pena aplicada e a gravidade da ação criminosa, TODOS acusados deverão iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea "b" e 3.º, do Código Penal.

Isso posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

- a) o réu ILDSO PEREIRA DE NOVAIS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 07 (sete) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos;
- b) o réu PEDRO HENRIQUE MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 07 (sete) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos;
- c) o réu JOSÉ ÁLVARO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 06 (seis) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos;
- d) o réu NÍKOLAS JOSÉ REIS DIAS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 07 (sete) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente porque permaneceram presos durante a instrução, bem como para garantia da ordem pública e assegurar a futura aplicação da Lei penal, não faculto aos acusados o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Todavia, necessária a transferência dos réus para estabelecimento adequado ao regime fixado, ou seja, para estabelecimento prisional de regime SEMIABERTO.

Expeçam-se guias de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-as ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomendem-se os acusados na prisão onde estão recolhidos, com EXPRESSA indicação do regime SEMIABERTO fixado, sem prejuízo de eventual detração e progressão para regime menos gravoso, caso presentes os requisitos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos dos acusados, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Os réus arcarão com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, a gratuidade da Justiça.

P. I. e C.

Ituverava, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA